

1526503-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverta a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526503-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297364/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 21140775 - 13º D.P. CASA VERDE, 4312/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2297364 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS RICARDO BARROS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LUÍS RICARDO BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, e no artigo 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 21h15, na Avenida Nossa Senhora do Ó, Limão, neste município e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Valdenilson Lima de Oliveira, a motocicleta Yamaha/Lander, placas GHN-2J57, avaliada em R\$ 22.000,00, bem pertencente ao ofendido.

Diz a denúncia ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, LUIS RICARDO BARROS DA SILVA se opôs à execução de ato legal, mediante grave ameaça exercida contra funcionário público competente para executá-lo.

Recebida a denúncia (fls. 93 e 94), foi o réu citado (fls. 140). Apresentou resposta à acusação (fls. 141). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público postulou a condenação, reconhecendo-se, porém, a tentativa (fls. 144/152).

A Defensoria Pública requereu absolvição pela resistência. Sobre o roubo, pediu o reconhecimento da tentativa e a aplicação das atenuantes da menoridade e a confissão espontânea, fixando-se regime prisional diverso do fechado (fls. 158/163).

O julgamento foi convertido em diligência para a juntada de prova pericial e as partes então reiteraram suas alegações anteriores (fls. 261/276, 272 e 275).

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 12/17), auto de exibição (fls. 18), imagem fotográfica (fls. 19), laudo de exame pericial sobre a arma de fogo da vítima (fls. 112/118), exame pericial realizado do local do fato e sobre a arma de fogo do acusado (fls. 261/267) e prova oral coligida.

O réu, hospitalizado, não foi interrogado na fase policial.

Em juízo, Luís Ricardo confessou o roubo. Acompanhado do comparsa, empunhando uma arma de fogo, abordaram a vítima e exigiram a entrega da moto, do acionador do alarme e o aparelho de telefone celular. O ofendido deixou a motocicleta no local e fugiu correndo a pé. Ordenou que seu comparsa seguisse em seu encalço, para apossar-se do dispositivo de alarme. Enquanto isso tentou acionar a motocicleta, que não ligava. Logo se aproximou um policial à cena do crime e deu-lhe voz de prisão. Foi quando jogou a moto da vítima ao chão e fugiu correndo. O policial, em ato contínuo, efetuou dois disparos que não o atingiram. Quando já estava imobilizado, com a arma no chão, a dois metros de distância, aquele policial disparou outras quatro vezes, à queima roupa, acertando uma de suas pernas. Disparou ainda mais quatro projéteis, atingindo-o no abdômen. Em razão dos tiros sofridos passou por cirurgia, perdeu um pedaço do estômago e teve "água no pulmão". Cometeu o crime para pagar um agiota. Comprou a arma de fogo apreendida por R\$ 4.500,00, acumulados com seu trabalho em um lava rápido.

A vítima Valdenilson Lima de Oliveira, motoboy, reconheceu o acusado em juízo,

distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, ia realizar uma entrega quando foi seguido por dois indivíduos sobre uma motocicleta, ambos com os rostos descobertos. Ao parar em um semáforo, o réu (na garupa) ameaçou-o com uma arma de fogo, que pressionou contra sua cara. Daí abandonou sua moto na via e fugiu para dentro de uma favela próxima. Posteriormente foi informado que um policial prendera o acusado. Não escutou disparos, mas viu que havia cápsulas deflagradas pelo chão. "O pessoal do bar comentou que ele havia atirado contra os policiais militares", disse o ofendido. A arma do réu tinha cápsulas deflagradas, frisou Valdenilson.

O policial militar Marcus Gabriel de Paulo Meira revelou que estava de folga quando avistou uma motocicleta pareando outra. Presenciou quando o proprietário de uma delas largou sua moto e correu. O réu, então, de arma em punho, apossou-se de motocicleta de cor azul, enquanto o outro, de moto, deixou a cena do crime. O acusado, ao receber voz de prisão, fugiu correndo, a todo instante apontando seu armamento para trás. Nesse momento efetuou um primeiro disparo. O acusado não parou e adentrou uma viela. Foi quando realizou novos disparos. Ressaltou, por fim, que a arma do acusado foi apreendida e encontrava-se municiada.

Os policiais militares Ewerton Gonçalves Lima e Ítalo de Moraes Duda, em depoimentos uníssonos, disseram ter prestado apoio à ocorrência. O réu estava baleado no chão e, próxima a ele, havia uma arma de fogo.

A ação penal é procedente.

O réu confessou a prática do roubo. Agiu em concurso e fez emprego de arma de fogo. Negou, porém, tenha resistido à ação do policial Marcus.

Demais disso, Luís Ricardo foi inequivocamente identificado pela vítima sob o crivo do contraditório e preso em flagrante pelos policiais Marcus, Ewerton e Ítalo ainda no local do fato, após ter sido baleado.

A prova de autoria do roubo é, como se vê, cristalina e estreme de dúvida, tanto que, a respeito, sequer houve insurgência da combativa Defensoria Pública.

O concurso de agentes foi provado por toda a prova oral coligida, sobretudo a confissão judicial. Eram dois os assaltantes.

O emprego de arma de fogo também é fato incontroverso, porque confirmado pelo acusado, vítima e policiais autuantes. O revólver foi fotografado (fls. 19) e submetido a perícia (fls. 261/267), constatando-se a sua potencialidade lesiva. Atestou a perita subscritora do laudo anexado aos autos que a arma do réu tinha munições íntegras e deflagradas.

Não houve tentativa, com a devida vênia.

O réu inverteu a posse do bem, percorrendo integralmente o "iter criminis". Com efeito, Luís apossou-se de motocicleta do ofendido, que correu em fuga da cena do crime. O próprio acusado admitiu ter tomado a moto. O policial militar Marcus, ademais, presenciou o acusado na posse da motocicleta da vítima antes de proferir a voz de prisão. Logo, está consumado o delito,

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverte a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Está bem caracterizado também o crime de resistência.

Luís Ricardo resistiu à prisão ao empreender fuga apontando sua arma contra o policial Marcus. Por isso, ademais, foi alvejado, preso em flagrante e hospitalizado.

O roubo foi cometido em concurso material com a resistência, pois o acusado, por desígnios distintos, em momentos diversos, praticou delitos que atingiram bens jurídicos independentes.

Passa-se à fixação das penas.

O crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo segundo A ao artigo 157 do Código Penal.

Na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, portanto, considerando a “novatio legis”, as demais majorantes devem ser consideradas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A medida é imprescindível tendo em vista a necessidade de punição mais rigorosa a quem comete o delito valendo-se de circunstâncias mais gravosas como, “verbi gratia”, o concurso de agentes. De outro lado, ela favorece o réu, pois, se consideradas ambas as majorantes, dos parágrafos segundo e segundo A do artigo 157, as penas seriam fixadas em patamares muito superiores.

Nestes termos, considerando-se o concurso de agentes, seria de rigor a majoração da pena-base.

Porém, como Luís Ricardo confessou o crime e era menor de 21 anos ao seu tempo, mantém-se a pena no seu piso de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, superando-se a primeira e segunda fase da dosimetria a um só tempo.

Pelo emprego de arma de fogo, exasperam-se as penas de 2/3, perfazendo 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Pela resistência, estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 2 meses de detenção.

Deixa-se de reduzir a pena pela menoridade relativa consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Para o roubo, o regime prisional é o fechado, considerando-se a gravidade do fato no plano concreto e, notadamente, o emprego e a exibição à vítimas de arma de fogo municiada, franco indicativo de periculosidade a determinar tratamento mais rigoroso para o início de pagamento da reprimenda. A gravidade do evento, manifesta, pois, no plano concreto, determina inicie o réu o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, evitando-se a reiteração e protegendo-se a sociedade, tudo em conformidade com os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade.

Para o crime do artigo 329, "caput", do Código Penal, estabelece-se o regime prisional aberto.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos por terem sido os crimes praticados mediante violência e grave ameaça.

Para o crime do artigo 329, concede-se o sursis, pelo prazo de dois anos, estabelecidas as condições previstas nas alíneas do parágrafo 2º, do artigo 78 do Código Penal.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo frente a má situação financeira do acusado.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar LUÍS RICARDO BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado e condená-lo por infração ao artigo 329, "caput", do Código Penal à pena de 2 meses de detenção, fixado o regime prisional aberto e aplicado o sursis pelo prazo de dois anos, estabelecidas as condições previstas nas alíneas do parágrafo 2º, do artigo 78 do Código Penal.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefiro o apelo em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Lance-se, oportunamente, o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se na prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA